



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000825/2009/CA1

///Paraná, 19 de septiembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"PRADA EDGARDO AMADEO C/ MRIO DE DEF - EST NAC S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000825/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado a fs. 65/75 por la parte demandada, contra la sentencia de este Cuerpo obrante a fs. 60/63 que rechaza el recurso de apelación interpuesto confirma la sentencia apelada, con costas a la apelante vencida; regula los honorarios y tiene presente la reserva efectuada.

La sentencia de primera instancia, en prieta síntesis, condenó al Estado Nacional a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los decretos 1004/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 hasta la entrada en vigencia del decreto 1305/12, con más el pago de retroactivos e intereses a tasa pasiva.

A fs. 78/79 vta. la parte actora contesta el traslado corrido y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 80.

II- a) Que la impugnante afirma que la sentencia es arbitraria, por tener una decisiva carencia de fundamentación. Asimismo, solicita que se declare la cuestión abstracta, atento el dictado de los decretos 1305/12 y 1307/12, que modificaron la cuestión de autos. Posteriormente, relata las circunstancias de la causa, plantea que se encuentran cumplimentados los requisitos



comunes exigidos para la procedencia del remedio intentado y reclama la aplicación de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Zanotti". Argumenta que el fallo presenta arbitrariedad normativa y que, como tal, contraviene la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Manifiesta que la sentencia viola normas de naturaleza federal y que se apartó de la jurisprudencia la CSJN que cita.

b) Que la contraria solicita que se rechace el recurso interpuesto y se confirme la sentencia dictada.

III- a) Que la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto.

b) Que este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN que "... la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." ("Fallos" 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" ("Fallos" 300:300). También, que la Excma.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000825/2009/CA1

Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

c) Que, en cuanto a la cuestión federal planteada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

“La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48” (por ejemplo “Fallos”: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1083; 307:1371, etc.), cit. en Guastavino, Elías P.; “Recurso extraordinario de inconstitucionalidad”, t. I, Ed. La Rocca; Bs. As., 1992; p. 429.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la representante del Estado Nacional por la razón de arbitrariedad.



Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cúmplase.

CINTIA GRACIELA GOMEZ DANIEL EDGARDO ALONSO MATEO JOSÉ BUSANICHE

**Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

